

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5905/2533

นาง เหลี่ยม แก้ว หรือ เลี่ยม แก้ว ชัย
สมบัติ

โจทก์

นาง ประรณนา จันทร มณี หรือ ชัย
สมบัติ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1496, มาตรา 1499

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 177 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องในฐานะส่วนตัวขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างจำเลยกับ พ. สามีโจทก์เป็นโมฆะ จำเลยฟ้องแย้งโจทก์ในฐานะทายาทของ พ.ให้ชดใช้ค่าเสียหายที่จำเลยถูกพ. ใช้กลฉ้อฉลให้จดทะเบียนสมรส กับให้ใช้ค่าเลี้ยงชีพที่จำเลยขาดรายได้และค่าเสียหายที่โจทก์เอารถยนต์ที่จำเลยกับ พ. เป็นเจ้าของร่วมกันไป ดังนี้เป็นฟ้องแย้งในเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมของโจทก์ ไม่ชอบที่จะรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยานายพัลลภ ชัยสมบัติ ในระหว่างสมรสนายพัลลภจดทะเบียนสมรสกับจำเลยโดยจำเลยรู้ว่านายพัลลภเป็นสามีโจทก์ เมื่อนายพัลลภถึงแก่กรรม จำเลยไปขอรับบำเหน็จบำนาญของนายพัลลภจากต้นสังกัด ทำให้โจทก์

ไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญของนายพัลลภ ขอให้พิพากษาว่าการสมรสระหว่างจำเลยกับนายพัลลภเป็นโมฆะ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยจดทะเบียนสมรสโดยสุจริตและถูกนายพัลลภใช้กลฉ้อฉลทำให้จำเลยเสียหาย และการที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการสมรสทำให้จำเลยขาดรายได้ โจทก์เอารถยนต์ที่จำเลยกับนายพัลลภซื้อร่วมกันไป ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ในฐานะส่วนตัวฟ้องจำเลยขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสระหว่างจำเลยกับนายพัลลภ ชัยสมบัติ สามีโจทก์เป็นโมฆะ จำเลยฟ้องแย้งโจทก์ในฐานะที่โจทก์เป็นทายาทของนายพัลลภให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยถูกนายพัลลภใช้กลฉ้อฉลให้จดทะเบียนสมรส กับให้โจทก์ชดใช้ค่าเลี้ยงชีพ เพราะการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ทำให้จำเลยขาดรายได้ ทั้งยังเรียกค่าเสียหายเนื่องจากโจทก์เอารถยนต์ที่จำเลยกับนายพัลลภร่วมกันเป็นเจ้าของไป ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมของโจทก์ ชอบที่จะไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ